

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 524/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายสมมาท เชื้อจีน

จำเลย

นายสมมาท เชื้อจีน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 56,83 ประกาศของผู้
อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2519 จำคุก 2 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1
เดือนจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่ามีความประสงค์จะฎีกา
ต่อไป (อันดับ 26,25)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 4,11)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ